

Anstiftung — Prüfungsschema § 26 StGB

Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen

Wegen der limitierten Akzessorietät der Teilnahme knüpft die Anstiftung an eine fremde Tat an, die tatbestandsmäßig, vorsätzlich und rechtswidrig sein muss.

1. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat

Der Haupttäter muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht und rechtswidrig gehandelt haben. Ist die Haupttat gerechtfertigt, scheidet eine Anstiftung aus; in Betracht kommt dann mittelbare Täterschaft nach § 25 I Alt. 2 StGB.

Beispiel: T bricht auf Zureden des A in die Wohnung des O ein und entwendet Schmuck; T hat damit den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 242 StGB rechtswidrig verwirklicht.

2. Vorsätzlich begangen

Die Haupttat muss vorsätzlich begangen sein; Anstiftung zu einer Fahrlässigkeitstat gibt es nicht. Wer einen fahrlässig Handelnden zur Tat veranlasst, ist regelmäßig mittelbarer Täter.

Beispiel: A überredet T, das Auto des O „auszuleihen“, wobei T irrtümlich von einer Erlaubnis des O ausgeht und daher ohne Vorsatz handelt; eine Anstiftung des A scheidet aus, mittelbare Täterschaft kommt in Betracht.

3. Keine Schuld des Haupttäters erforderlich

Auf die Schuld des Haupttäters kommt es nicht an, § 29 StGB. Jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner eigenen Schuld bestraft.

Beispiel: T ist bei der von A veranlassten Tat schuldunfähig nach § 20 StGB; A kann dennoch wegen Anstiftung bestraft werden, da es auf die Schuld des T nicht ankommt.

4. Erreichen des Versuchsstadiums

Die Haupttat muss mindestens versucht sein, §§ 22, 23 StGB. Bleibt es darunter, kommt allenfalls versuchte Anstiftung zu einem Verbrechen nach § 30 I StGB in Betracht.

Beispiel: T setzt auf Zureden des A bereits zum Einbruch in die Wohnung des O an, wird aber von der Polizei gestört, bevor er eindringt; die Haupttat hat das Versuchsstadium erreicht.

II. Bestimmen zur Haupttat

1. Hervorrufen des Tatentschlusses

Bestimmen ist das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Haupttäter. Der Anstifter muss den Willen zur Tat erst wecken; das bloße Bestärken eines bereits gefassten Entschlusses ist psychische Beihilfe nach § 27 StGB.

Beispiel: A überredet den bislang unentschlossenen T dazu, den O zu bestehlen; A hat damit erst den Tatentschluss bei T hervorgerufen.

2. Kein omnimodo facturus

Wer zur Tat bereits fest entschlossen ist (omnimodo facturus), kann nicht mehr angestiftet werden. Bei Verbrechen bleibt die versuchte Anstiftung nach § 30 I StGB strafbar.

Beispiel: T hat bereits fest beschlossen, O zu bestehlen; A bestärkt ihn lediglich noch in seinem Plan. T ist omnimodo facturus, eine Anstiftung scheidet aus.

3. Konkretisierung der Haupttat

Die Tat muss in ihren wesentlichen Umrissen — Tatbild, Angriffsrichtung, Tatobjekt — bestimmt sein; Einzelheiten wie Zeit, Ort und Ausführungsweise darf der Täter offenlassen. Der Aufruf an einen unbestimmten Personenkreis genügt nicht und ist gegebenenfalls nach § 111 StGB zu behandeln.

Beispiel: A fordert T auf, „den O irgendwie um sein Geld zu bringen“, ohne Tatbild oder Vorgehen festzulegen — die Tat ist in ihren wesentlichen Umrissen hinreichend konkretisiert, wenn Angriffsrichtung und Opfer feststehen.

4. Kausalität

Zwischen der Einwirkung des Anstifters und dem Tatentschluss des Haupttäters muss ein Ursachenzusammenhang bestehen.

Beispiel: T hätte den Diebstahl beim O ohnehin unabhängig von den Worten des A begangen; zwischen der Einwirkung des A und dem Tatentschluss fehlt es dann an der Kausalität.

III. Doppelter Anstiftervorsatz

Der Vorsatz des Anstifters muss sich auf zwei Bezugspunkte richten; bedingter Vorsatz genügt jeweils.

1. Vorsatz bezüglich der vollendeten Haupttat

Der Anstifter muss die Vollendung der Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen vorhersehen und wollen. Wer nur den Versuch will und die Vollendung verhindern möchte (agent provocateur), handelt ohne Anstiftervorsatz und ist nicht nach § 26 StGB strafbar.

Beispiel: A will, dass T den O tatsächlich tötet, und stellt sich die Tötung in ihren wesentlichen Zügen vor; A handelt mit Vorsatz bezüglich der vollendeten Haupttat.

2. Vorsatz bezüglich des Bestimmens

Der Anstifter muss wissen und wollen, dass er durch seine Einwirkung den Tatentschluss beim Haupttäter hervorruft.

Beispiel: A weiß und will, dass seine eindringlichen Worte gerade den Tatentschluss des T hervorrufen, nicht bloß dessen bereits vorhandenen Willen bestärken.

3. Besondere subjektive Merkmale

Verlangt der Tatbestand der Haupttat besondere subjektive Merkmale — etwa die Zueignungsabsicht bei § 242 StGB —, müssen diese beim Haupttäter vorliegen; beim Anstifter genügt der darauf bezogene Vorsatz.

Beispiel: A stiftet T zum Diebstahl gemäß § 242 StGB an und weiß, dass T sich die Sache aneignen will; die Zueignungsabsicht muss bei T vorliegen, bei A genügt der darauf bezogene Vorsatz.

IV. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit der Anstiftungshandlung ist eigenständig zu prüfen. Rechtfertigungsgründe wirken nur zugunsten dessen, in dessen Person ihre Voraussetzungen vorliegen; denkbar ist etwa eine Rechtfertigung des Anstifters nach § 32 StGB oder § 34 StGB.

Beispiel: A stiftet T dazu an, den gegenwärtig rechtswidrig angreifenden O abzuwehren; die Anstiftungshandlung des A ist über § 32 StGB gerechtfertigt.

V. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen — jeweils in der Person des Anstifters, § 29 StGB.

Beispiel: A ist bei der Anstiftung des T schuldunfähig im Sinne des § 20 StGB; seine Strafbarkeit entfällt, unabhängig davon, ob T selbst schuldhaft handelt.

VI. Rechtsfolge und Strafzumessung

1. Strafe wie ein Täter

Der Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, § 26 StGB. Eine Strafrahmenermilderung wie bei der Beihilfe (§ 27 II 2 StGB) findet nicht statt.

Beispiel: A stiftet T zum Totschlag nach § 212 StGB an; A wird wie ein Täter, also nach demselben Strafrahmen wie T, bestraft, § 26 StGB.

2. Besondere persönliche Merkmale, § 28 StGB

Fehlen strafbegründende besondere persönliche Merkmale beim Anstifter, ist seine Strafe nach § 28 I StGB in Verbindung mit § 49 I StGB zu mildern. Strafschärfende oder strafmildernde besondere persönliche Merkmale wirken nach § 28 II StGB nur bei dem Beteiligten, bei dem sie vorliegen.

Beispiel: A stiftet den Amtsträger T zur Rechtsbeugung nach § 339 StGB an, ist selbst aber kein Amtsträger; seine Strafe ist nach §§ 28 I, 49 I StGB zu mildern.

Typische Streitstände

Bestimmen — Anforderungen an das Bestimmen — Verursachungs- oder Kommunikationstheorie

Nach der Verursachungstheorie, der die Rechtsprechung folgt, genügt jedes ursächliche Hervorrufen des Tatentschlusses, auch durch das bloße Schaffen einer tatanreizenden Situation. Die in der Literatur vorherrschende Kommunikationstheorie verlangt darüber hinaus eine geistige Einflussnahme, also einen kommunikativen Kontakt zwischen Anstifter und Täter; eine strengere Auffassung fordert sogar einen Unrechtspakt, ein kollusives Zusammenwirken. Praktisch relevant wird der Streit nur bei verdeckter Motivierung ohne offene Aufforderung.

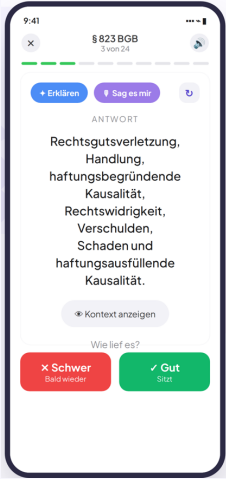
Vorentschluss — *Omnimodo facturus*, Auf- und Umstiftung

Beim bereits fest Entschlossenen scheidet Anstiftung aus; es bleibt psychische Beihilfe (§ 27 StGB) und bei Verbrechen die versuchte Anstiftung nach § 30 I StGB. Wird der zum Grunddelikt entschlossene Täter zu einer qualifizierten Begehung bestimmt (Aufstiftung), nimmt die herrschende Meinung Anstiftung zur qualifizierten Tat insgesamt an, während eine Gegenauffassung nur Beihilfe zur Gesamttat oder eine auf das Mehr beschränkte Anstiftung annimmt; die Umstiftung zu einer anderen Tat ist stets Anstiftung, die Abstiftung zu einem Weniger dagegen nicht.

Personenverwechslung — *Error in persona* des Haupttäters und seine Wirkung für den Anstifter

Verwechselt der Haupttäter das Opfer, ist der *error in persona vel obiecto* für ihn unbeachtlich. Für den Anstifter behandelt die herrschende Meinung — seit dem Fall Rose-Rosahl und dem Hoferbenfall — die

Verwechslung ebenfalls als unbeachtlichen Motivirrtum, jedenfalls solange sie sich im Rahmen des nach der Lebenserfahrung Vorhersehbaren hält, sodass vollendete Anstiftung vorliegt; die Gegenauffassung sieht darin aus Sicht des Anstifters eine aberratio ictus und gelangt zu versuchter Anstiftung nach § 30 I StGB in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.